

Contrato de Agencia

Contrato de Agencia de Seguros celebrado entre

El Agente o Agencia de Seguros Exclusivo, cuya identificación y circunstancias se detallan en la **Estipulación Decimoquinta** denominado de ahora en adelante, en este contrato y en todos sus anexos, "el Agente", de una parte, y **Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E (CIF A-81946485) y Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E (CIF A-81946501)**, ambas con domicilio social en Alcobendas –Madrid- C.P. 28108, Avenida de Bruselas, 16, denominadas en adelante, en este contrato y en todos sus anexos, "las Compañías", de otra parte.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad legal para este acto y **exponen**, que siendo su voluntad expresa suscribir el presente contrato de agencia de seguros exclusivo constituyen en este acto una relación estrictamente mercantil de acuerdo a las siguientes

Estipulaciones:

Primera. El Agente no tendrá ninguna relación de dependencia y desarrollará su actividad dedicando el tiempo que estime oportuno, siguiendo sus propios criterios de organización de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato, así como de forma supletoria en los aspectos no regulados por este contrato en la normativa de distribución de seguros (Real-Decreto ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales -en adelante, "RDL 3/2020") y en la Ley 12/1992, de 27 de mayo de contrato de agencia y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Segunda. El Agente realizará su actividad dentro de la zona convenida en la Estipulación Decimoquinta. No obstante, podrá ocasionalmente gestionar y obtener operaciones de seguro en otras zonas con la autorización expresa de las Compañías.

Tercera. El presente contrato tiene naturaleza mercantil y una duración indefinida. Ambas partes podrán resolver el contrato en cualquier momento y a su libre voluntad, con la única obligación de avisar a la otra parte con una antelación mínima de 15 días naturales previos a la fecha en que se dé por concluido el contrato. En todo caso, el contrato queda extinguido sin necesidad de notificación alguna si durante tres meses consecutivos el Agente no hubiera producido ninguna póliza para las Compañías.

En el caso de que por cualquier causa la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones denegase la inscripción obligatoria en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, el presente contrato quedará rescindido en el mismo momento en el que la Compañía tenga constancia de este hecho sin necesidad de comunicación alguna.

Una vez resuelto el contrato, el Agente está obligado a devolver a las Compañías toda la documentación, no pudiéndose quedar con ninguna copia de la misma.

Cuarta. Los derechos del Agente serán los siguientes:

- a. Durante la vigencia del contrato el Agente tendrá derecho a percibir, sobre las pólizas de seguros que se contraten bajo su mediación y sobre las pólizas que administre, la retribución mercantil que se establece en el documento de remuneración que, a estos efectos, quedará publicado en su cuenta personal de Agente, al que se accede a través de la intranet de las Compañías (actualmente a través de la denominada Web de Agentes, sin perjuicio de cualquier otra denominación que en un futuro pueda darse a la misma, supuesto en el que se le comunicará con carácter previo, la nueva denominación), mediante la introducción de un login (usuario y contraseña), facilitado por las Compañías, el cual es de carácter personal e intransferible y, de conformidad con lo dispuesto en la **Estipulación Séptima**.

Extinguido este contrato de agencia el Agente **no** tendrá ningún derecho económico sobre las pólizas por él intermediadas ni tampoco a la “indemnización por clientela” a que se refiere el artículo 28 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo de contrato de agencia.

- b. Durante la vigencia de este contrato tendrá derecho a asistir a los cursos impartidos por las Compañías sobre los productos de seguro existentes o nuevos, procedimientos o funcionamiento de cualquier plataforma, entre otras cuestiones.

Quinta. Las obligaciones del Agente serán las siguientes:

- a. El Agente por su propia iniciativa desarrollará lealmente la actividad mercantil de promoción, de propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de un contrato de seguro entre los Tomadores y las Compañías, de celebración de estos contratos o de asistencia en la gestión ejecución de los mismos, incluyendo su posterior asistencia al tomador, asegurados y beneficiarios, en particular en caso de siniestro.
- b. El Agente deberá informar a los tomadores de seguros y asegurados el procedimiento por el cual tienen acceso a través de la Web de Clientes de la Compañía a sus pólizas, suplementos y cualquier otro documento que las Compañías pongan a su disposición a través de dicho medio.

En el caso de que el Tomador haya solicitado soporte en papel deberá entregar a los mismos y a los asegurados las pólizas, suplementos, apéndices, actas rectificativas, coberturas provisionales y certificados de seguro, en el plazo máximo de cinco días laborables desde que los reciba recogiendo los documentos firmados por los mismos.

- c. El Agente se obliga a no cobrar por sus propios medios ninguna cantidad de los clientes ya que todos los recibos de prima de las pólizas conseguidas a través de su mediación son cobrados a través de domiciliaciones bancarias en las cuentas corrientes de los clientes establecidas por ellos para tal fin en la solicitud de seguro.

El Agente en ningún caso podrá añadir recargos a los recibos de prima emitidos por Compañías, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

- d. El Agente se obliga a notificar y trasladar a las Compañías, en un plazo máximo de 24 horas, cualquier comunicación que reciba por parte del tomador, del asegurado o del beneficiario.
- e. No extender pólizas ni cualquier otro documento en nombre de las Compañías ni emitir o firmar recibos de primas respecto de aportaciones efectuadas por clientes, actuales o potenciales, referidas a solicitudes o contratos de seguro. El Agente responderá de los efectos que pudiera tener frente a terceros cualquier documento que suscribiese infringiendo esta prohibición y que pudiera obligar a las Compañías.
- f. El Agente tendrá la obligación de asistir a los cursos de formación continuada que impartan las Compañías en los plazos y con las condiciones indicadas por éstas, en cumplimiento de la normativa de aplicación a la actividad de distribución de seguros.

En caso de que el Agente sea una persona jurídica, todas las personas que participen directamente en la distribución de seguros deberán cumplir con esta obligación, así como, si fuesen personas distintas, la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al menos la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución.

- g. La totalidad de las acciones o iniciativas de marketing que desee realizar el Agente deberán ser remitidas a las Oficinas Centrales de las Compañías, en la actualidad, al Departamento de Marketing o aquél que en un futuro asuma sus funciones, para que por éste se proceda a la valoración de la concreta acción de marketing propuesta, la cual, en caso de ser aceptada, será diseñada y ejecutada directamente por las Compañías.

Se entenderán incluidas dentro del concepto de acciones o iniciativas de marketing, a título enunciativo, pero no limitativo: acciones de publicidad local por cualquier medio, captación de referencias por cualquier medio, difusión y uso de la marca, logotipo y denominación social de las Compañías, incentivos, firma de convenios de colaboración con entidades/asociaciones, etc.

En atención a lo dispuesto en la presente Cláusula, bajo ningún concepto el Agente podrá realizar dichas acciones de marketing sin el conocimiento y la autorización expresa de las Compañías.

- h. El Agente tiene la obligación de desarrollar y disponer de una política de distribución acorde a la actividad que realiza en la que se especifiquen todos los aspectos establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2358, de 21 de septiembre de 2017.
- i. Siempre que el Agente sea una persona jurídica, este tiene la obligación de comunicar a las Compañías la identidad de la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución.

Del mismo modo tiene la obligación de comunicar a las Compañías cualquier cambio que se produzca en esta información a la mayor brevedad posible.

- j. El Agente no podrá estar vinculado con otra Entidad Aseguradora mientras esté en vigor el presente contrato con las Compañías.

El incumplimiento por parte del agente de cualquiera de las obligaciones dispuestas en la presente Estipulación Quinta facultará a las Compañías para resolver inmediatamente el contrato con todos sus efectos y a reclamar una indemnización por daños y perjuicios que pudiera habersele irrogado.

Sexta. El Agente declara que:

- Mantiene una trayectoria personal y profesional de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios.
- Respeta y mantiene en todo momento las buenas prácticas comerciales, financieras y de seguros.
- Carece de antecedentes penales por haber cometido infracciones penales relativas al ejercicio de actividades financieras, y no ha sido sancionado/a en el ámbito administrativo en materia aseguradora, bancaria, de mercado de valores, Hacienda Pública, Seguridad Social, defensa de la competencia, movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves.
- No ha sido inhabilitado/a para el ejercicio de cargos públicos o de administración y dirección de entidades financieras, ni tampoco ha sido objeto de inhabilitación en el curso de un procedimiento concursal.

El Agente se compromete a comunicar a las Compañías cualquier circunstancia que pueda tener una incidencia o producir un cambio en la presente declaración.

En caso de que el Agente sea una persona jurídica, esta declaración es aplicable tanto a la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al menos la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, así como a todas las personas que participen directamente en la distribución de seguros. Estas declaraciones serán aceptadas por cada una de las personas físicas individualmente en documentos independientes.

Séptima. Ambas partes acuerdan expresamente que la forma en la que el Agente tendrá acceso al documento de remuneración mencionado en la Estipulación Cuarta (apartado a) del presente Contrato así como a las modificaciones y/o actualizaciones que se realicen anualmente sobre dichas remuneraciones, será a través de la mencionada cuenta personal de Agentes, a la que el Agente se obliga a acceder pulsando en el apartado “Web de Agentes” en la Intranet de las Compañías para conocer dicho documento y los cambios y/o actualizaciones que se efectúen sobre el mismo, así como a proceder a su aceptación mediante la pulsación del botón “aceptar”. No obstante, las Compañías comunicarán al Agente la publicación del documento, de dichas modificaciones y/o actualizaciones.

Ambas partes acuerdan que, en el caso específico de que se produzca un cambio en las condiciones retributivas provocado por un cambio de estatus de Agente, el Agente quedará obligado a acceder a su cuenta personal de Agentes, a los efectos de conocer el nuevo documento de retribuciones, así como a su aceptación a través de dicho medio, el cual se hará efectivo en el momento de la publicación de éste en su cuenta personal de Agente.

Por tanto, en atención a lo acordado en los párrafos anteriores, el Agente no podrá alegar, en ningún caso, la falta de conocimiento sobre el documento de retribuciones, sus modificaciones y/o actualizaciones anuales, así como el cambio en sus condiciones retributivas originado por el cambio de estatus, en el caso de que el Agente no acceda a su cuenta personal y acepte a través de este medio.

No obstante, lo anterior, las partes acuerdan que la remuneración mercantil sobre los nuevos productos que se vayan creando durante el año, se comunicarán al Agente mediante Circular corporativa y se publicará igualmente en su cuenta personal a la que deberá acceder a los efectos de su conocimiento.

Ambas partes acuerdan que en el caso que se produzca cualquier modificación en el documento de retribuciones distinta de las mencionadas en la presente Estipulación, deberá ser comunicada al Agente con carácter previo a que las mismas se hagan efectivas, quedando obligado el Agente a acceder a su cuenta personal de Agentes, a los efectos de conocer dichas modificaciones, así como a su aceptación a través de dicho medio.

Octava. Todos los gastos, impuestos, obligaciones en materia de seguridad social, contribuciones o arbitrios que graven la actividad del Agente serán de exclusiva cuenta de éste.

Novena. El Agente no podrá promover la modificación subjetiva de la Entidad Aseguradora, en todo o en parte, de la cartera de contratos de seguros que se hayan celebrado con su intervención. Tampoco podrá llevar a cabo, sin consentimiento de las Compañías, actos de disposición en su posición mediadora de dicha cartera.

Décima. El Agente autoriza a las Compañías a compensar los saldos acreedores y deudores que puedan existir entre las partes.

Undécima. El Agente no podrá utilizar los servicios de ningún colaborador externo, salvo que cuente con el consentimiento escrito de las Compañías.

Duodécima. El Agente autoriza a las Compañías para que en su nombre y por cuenta del Agente emita las facturas o, en su caso, documentos sustitutorios que se deriven de los servicios prestados con motivo de este contrato. A estos efectos las Compañías se comprometen a cumplir con las obligaciones, tanto formales como de plazo, exigidas o derivadas de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de facturación, o cualquier otra normativa que lo pueda sustituir. El Agente se obliga a comunicar dentro del plazo de 15 días siguientes a la recepción de factura o documentos justificativos las modificaciones que, en su caso, considere necesarias, de tal forma que si en dicho plazo no hubiera comunicado nada se entenderá plenamente aceptadas.

Decimotercera. Las Compañías, en cumplimiento con lo dispuesto en el RDL 3/2020, comunicarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a los efectos de su inscripción en el registro administrativo correspondiente, todos y cada uno de los datos exigidos en dicha normativa, siendo obligación del Agente el pago de la tasa correspondiente. A estos efectos, las Compañías percibirán por adelantado el pago de la tasa en caso de personas jurídicas y descontará de las comisiones que el Agente perciba el importe correspondiente en caso de personas físicas.

Decimocuarta. Con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, los contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de MADRID para cuantas cuestiones litigiosas pudieran presentarse en relación con este contrato.

Decimoquinta.

El Agente o Agencia: FEDERICO EDUARDO FONTANALS SERRA

N.I.F. / C.I.F.: 035118982Y

Ciudad: XATIVA

Dirección: CL FRANCISCO GOZALBES 3 2º3

Oficina: V2

Contrato tipo: J5

Zona de actuación: VALENCIA

Teléfono: 680507186

C.P.: 46800

Agencia: V2N

Nº: 71032

En cuyos términos dejan redactado el presente contrato en cuyo contenido se afirman, y para que conste, lo firman por duplicado y a un solo efecto en las ciudades y fechas expresadas.

En VALENCIA a 3 de marzo de 2026

El Agente o Agencia

En Alcobendas, a 3 de marzo de 2026

Las Compañías

FEDERICO EDUARDO FONTANALS SERRA



Ángel Abril

Director de Canal Agencial



Jesús Fuentes

Director Admón. Comercial